

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE AMBIENTAL

IMPEDIR OU DIFICULTAR A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Opor-se, impedir ou dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 77; caput – Decreto Federal nº 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 a 100.000.000,00

DESCUMPRIR OU VIOLAR EMBARGO

DESCRIÇÃO:

Descumprir ou violar embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas (Termo de Embargo nº _____, lavrado em _____, processo nº _____).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 79; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 10.000,00 a 1.000.000,00

Decreto federal nº 6.514/2008

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade. [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\).](#)

Art. 18. O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do disposto no art. 79, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido; e

II - cancelamento de cadastros, registros, licenças, permissões ou autorizações de funcionamento da atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

§ 1º O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no [inciso III do](#)

[art. 4º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003](#), especificando o exato local da área embargada e informando que o auto de infração encontra-se julgado ou pendente de julgamento. [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\)](#).

§ 2º A pedido do interessado, o órgão ambiental autuante emitirá certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\)](#).

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79 deste Decreto, deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo de trinta dias, para que seja apurado o cometimento de infração penal.

Art. 109. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

Art. 110. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

PRODUZIR EM ÁREA EMBARGADA

DESCRIÇÃO:

Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produtos ou subprodutos de origem animal ou vegetal, produzido sobre a área objeto de embargo.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 54; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 por unidade ou Kg

Decreto Federal nº 6.514/2008

Art. 54; § único. “A aplicação deste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o parágrafo único do art. 18”.

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79 deste Decreto, deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo de trinta dias, para que seja apurado o cometimento de infração penal.

Art. 109. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

Art. 110. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

APRESENTAR INFORMAÇÕES FALSAS OU ENGANOSAS

DESCRIÇÃO:

Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omissivo, seja nos sistemas oficiais de controle, seja nos no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento em procedimento administrativo ambiental.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 82; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.500,00 a 1.000.000,00

DESCUMPRIR NOTIFICAÇÃO

Descrição:

Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (Notificação nº _____, lavrada em _____ com prazo de _____ dias para _____).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 80; caput – do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 a 1.000.000,00

DEIXAR DE APRESENTAR INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

DESCRIÇÃO:

Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, determinado pela autoridade ambiental.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c - Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 81; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 a 100.000,00

CRIMES CONTRA A FLORA

OBSERVAÇÕES:

Art. 116; § 1º da Resolução COEMA-TO nº 007-2005 “Entende-se por desmatamento, a supressão de vegetação nativa efetuada à corte raso e a limpeza de pasto com rendimento lenhoso.

Art. 117; § 2º da Resolução COEMA-TO nº 007-2005 “São isentas de Autorização de Exploração Florestal as atividades de reforma de pastagem e limpeza de áreas convertidas em estágio inicial de regeneração natural e que apresente até 50 indivíduos por hectare com diâmetro à altura do peito - DAP acima de 10 centímetros.

Lei Federal 12.651/012 (novo código florestal)

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.

Decreto Federal nº 6514/2008

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\).](#)

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado,

de documentação que regularize a obra ou atividade. [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\).](#)

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência. [\(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008\).](#)

§ 1º O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento. [\(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008\).](#)

§ 2º Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o **caput** se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de adotar as medidas previstas nos arts. 18 e 79 deste Decreto, deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo de trinta dias, para que seja apurado o cometimento de infração penal.

Art. 109. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

Art. 110. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

DESMATAMENTO A CORTE RASO

DESCRIÇÃO:

Desmatar, a corte raso, _____ hectares de florestas ou demais formações nativas fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII c/c Art. 52; caput – do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas quaisquer atividades agrícolas/pecuárias na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

DESMATAMENTO EM RESERVA LEGAL

DESCRIÇÃO:

Desmatar uma área de _____ hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII c/c Art. 51; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas quaisquer atividades agrícolas/pecuárias na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

DESMATAMENTO EM APP

DESCRIÇÃO:

Destruir ou danificar _____ hectares de floresta ou demais formas de vegetação em área considerada de preservação permanente-APP, ou utilizá-la em desacordo com as normas de proteção, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 38; caput – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII c/c Art. 43; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas quaisquer atividades agrícolas/pecuárias na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

OBSERVAÇÕES:

LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: [Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012](#)).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; [Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012](#). [\(Vide ADC Nº 42\)](#) [\(Vide ADIN Nº 4.903\)](#)

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; [Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012](#). [\(Vide ADIN Nº 4.903\)](#)

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. (

DECRETO ESTADUAL Nº 838, DE 13 DE OUTUBRO DE 1999

Art. 6º Considera-se Área de Preservação Permanente - APP as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

I - nos locais de pouso de aves de arribação, assim declarados pelo COEMA/TO, ou protegidos por convênio, acordo ou tratado internacional de que a União seja signatária;

II - ao longo dos rios ou quaisquer cursos d'água, desde seu nível mais alto, cuja largura mínima, em cada margem, seja de: DC_FLORESTAL1.DOC

a) trinta metros, para os cursos d'água com largura inferior a dez metros;

b) cinquenta metros, para os cursos d'água com largura entre dez e cinquenta metros;

c) cem metros, para os cursos d'água com largura entre cinquenta e duzentos metros;

d) duzentos metros, para os cursos d'água com largura entre duzentos e quinhentos metros;

e) quinhentos metros, para os cursos d'água com largura superior a quinhentos metros;

III - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais, desde seu nível mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal, cuja largura mínima seja de:

a) quarenta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas;

b) cem metros, para os que estejam em área rural, exceto os corpos d'água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal seja de cinquenta metros;

IV - nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, qualquer que seja sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;

V - no topo dos morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base;

VI - nas encostas ou parte destas, com declividade superior a quarenta graus, equivalentes a cem por cento da sua linha de maior declive;

VII - nas linhas de cumeadas, um terço superior em relação à base, nos seus montes, morros ou montanhas, fração esta que pode ser alterada para maior, mediante critério técnico do NATURATINS, quando as condições assim o exigirem;

VIII - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a cem metros, em projeção horizontal; DC_FLORESTAL1.DOC

IX - nas ilhas, em faixa marginal, além do leito maior sazonal, medido horizontalmente, de acordo com a inundação do rio e, na ausência desta, de conformidade com a largura mínima da vegetação de preservação permanente exigida para o rio.

§ 1º Considerar-se-ão, ainda, áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação declaradas em ato do Poder Público, como, também, as florestas e demais formas de vegetação natural com a finalidade de:

a) atenuar a erosão;

b) formar faixas ao longo das rodovias e ferrovias;

c) proteger sítios de excepcional beleza, de valor científico ou histórico;

d) asilar populações da fauna ou da flora, raras ou ameaçadas de extinção;

e) manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas;

f) garantir as condições de bem-estar público.

§ 2º A utilização de áreas de preservação permanente ou de espécies nelas contidas somente será admitida mediante autorização específica do COEMA/TO e parecer técnico do NATURATINS, nas seguintes hipóteses:

- a) para permitir obras, atividades e planos de utilidade pública ou de interesse social, mediante projeto específico;
- b) na extração de espécimes isoladas, mediante laudo de vistoria técnica que comprove risco ou perigo iminente, obstrução de vias terrestres ou fluviais;
- c) para a realização de pesquisas com finalidade exclusiva de estudos ou experimentos de natureza técnico-científicos;
- d) para o aproveitamento de árvores, toras ou material lenhoso, sem prejuízo da conservação da floresta

CORTAR ÁRVORES EM APP

DESCRIÇÃO:

Cortar_____ árvores da essência _____ em área considerada de preservação permanente-APP, sem permissão ou autorização do órgão ambiental competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 39; caput – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (em caso de apreensão) c/c Art. 44; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 por hectare ou fração

USO DE FOGO EM ÁREAS AGROPASTORIS

DESCRIÇÃO:

Fazer uso de fogo em áreas agropastoris de _____ hectares, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 58; caput – do Decreto Federal nº 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 por hectare ou fração

CORTAR ESPÉCIE ESPECIALMENTE PROTEGIDA

DESCRIÇÃO:

Cortar árvores especialmente protegida (descrever a espécie), assim classificada por ato do poder público sem permissão ou autorização do órgão ambiental competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 45; caput – da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (em caso de apreensão) c/c Art. 44; caput – do Decreto Federal 6.514/08

MULTA: R\$ 500,00 por unidade, metro cúbico ou fração.

- **Art. 112; caput** – Constituição do Tocantins de 1989 (É obrigatória a preservação das áreas de vegetação natural e de produção de frutos nativos, especialmente de **babaçu, buriti, pequi, jatobá, araticum** e de outros indispensáveis à sobrevivência da fauna e das populações que deles se utilizam.
- **Art. 30** – Decreto nº 838, de 13 de outubro de 1999 (A exploração das espécies *Miracrodium urundeuva* (**aroeira**), *Shinopsis brasiliensis* (**braúna**), *Astronium fraxinifolium* (**gonçalo-alves**), *Tabebuia* spp (**ipê**), *Pitadenia* spp (**angico**), *Torressea cearensis* (**amburana ou cerejeira**), as palmáceas e as espécies constantes no art. 112 da Constituição do Estado será autorizada após aprovação de plano de manejo florestal sustentado.
- **Parágrafo único.** Exceto as espécies imunes de corte, referidas no caput, as demais poderão ser exploradas após a aprovação de plano de exploração florestal, acompanhado do estudo prévio de impacto ambiental, na forma estabelecidas pelo NATURATINS.
- Art. 1º; caput – Portaria IBAMA 83-N, de 26 de setembro de 1991: **Aroeira do Sertão (*Astronium urundeuva*), Baraúnas (*Melanoxylon braúna* e *Schinopsis brasiliensis*), Gonçalo Alves (*Astronium fraxinifolium*).**

EXPLORAR FLORESTA NATURAL OU PLANTADA SEM AUTORIZAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Explorar ou danificar _____ hectares de floresta (natural ou plantada), sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (embargo) c/c Art. 53 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 300,00 por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc (metro de carvão) ou metro cúbico.

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas quaisquer atividades agrícolas/pecuárias na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade

IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO (EM ÁREA OBJETO DE EMBARGO OU PRAD)

DESCRIÇÃO:

Impedir ou dificultar a regeneração natural de _____ hectares de florestas e demais formas de vegetação em APP, Reserva Legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 48 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (embargo) c/c Art. 48 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 por hectare ou fração.

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas quaisquer atividades agrícolas/pecuárias na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade

DESTRUIR PLANTAS EM LOGRADOURO PÚBLICO OU EM PROPRIEDADE PRIVADA

DESCRIÇÃO:

Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 49; caput – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 56 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 100,00 a R\$ 1.000,00 por unidade ou metro quadrado

UTILIZAR MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO

DESCRIÇÃO:

Utilizar motosserra em florestas e demais formas de vegetação motosserra sem licença ou registro da autoridade competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 51 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 57 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 por unidade

**TRANSPORTE E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE ORIGEM
FLORESTAL**

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA (DOF/GF3)

DESCRIÇÃO:

Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira serrada ou em toras, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a licença válida do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento ou em desacordo com a obtida.

Exemplos:

- Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais _____ metros cúbicos de madeira serrada, de diversas essências, sob a forma de vigotas, sem munir-se de licença válida outorgada pela autoridade competente que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 46; § único – da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 47; §1º – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 300,00 por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro

OBSERVAÇÕES

Art. 31; da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014 “O Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria MMA no 253, de 18 de agosto de 2006, constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012. *(Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016)*”

TER EM DEPÓSITO, VENDER OU EXPOR À VENDA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL SEM DOF/GF3

DESCRIÇÃO:

Ter em depósito, vender ou expor à venda produtos de origem vegetal (descrever o produto), sem exigir a licença válida outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento ou em desacordo com a obtida.

Exemplo:

Ter em depósito_____ metros cúbicos de madeira serrada, de diversas essências, sob a forma de vigotas, sem munir-se de licença válida outorgada pela autoridade competente que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 46; § único – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 47; §1º – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 300,00 por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico

OBSERVAÇÕES

Art. 31; da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014 “O Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria MMA no 253, de 18 de agosto de 2006, constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012. *(Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016)*”

TRANSPORTAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL SEM DOF/GF3

DESCRIÇÃO:

Transportar madeira, lenha, carvão vegetal ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a licença válida do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento ou em desacordo com a obtida.

Exemplos:

Transportar _____ metros cúbicos de madeira serrada, de essências diversas, sob a forma de vigotas, sem munir-se de licença válida outorgada pela autoridade competente que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento ou em desacordo com a obtida.

- Transportar _____ metros cúbicos de madeira serrada da essência _____, sem munir-se de licença válida outorgada pela autoridade competente que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento (Guia de Transporte de Produtos Florestais – Gf3 nº _____ inválida).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 46; § único – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV c/c Art. 47; §1º – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 300,00 por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico

DOS CRIMES CONTRA A FAUNA

**MATAR, CAÇAR, PERSEGUIR, APANHAR, TRANSPORTAR, COLETAR,
MANTER EM CATIVEIRO OU CRIAR, EXPOR À VENDA, UTILIZAR
ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO**

EXEMPLO:

Manter em cativeiro espécime da silvestre brasileira (descrever a espécie), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 29; §1º - III da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV c/c Art. 24; inc. I ou §3º, III– Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 não constantes na CITES (Art. 24; inc. I - Decreto Federal 6.514/08)

R\$ 5.000,00 constantes na CITES (Art. 24; inc. II - Decreto Federal 6.514/08)

OBSERVAÇÃO:

- Quando forem cometidas em Unidades de Conservação terão os valores das multas aplicadas em dobro (Art. 93; caput do Decreto Federal 6.514/2008);
- São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras (Art. 29; § 3º da Lei Federal nº 9.605/98).

PESCAR NA PIRACEMA

DESCRIÇÃO:

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente.

Exemplo:

Pescar _____kg de pescado (descrever as espécies), em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados por órgão competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 34 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 35 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 700,00 a R\$ 100.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso artesanal.

- **Art. 5º; § único** – Instrução Normativa Interministerial nº 13/2011 (Estabelece normas gerais à pesca e fixa o período de defeso na bacia dos rios Gurupi e Tocantins de 1º de novembro a 28 de fevereiro para todas as categorias de pesca);
- **Art. 5º; § único** – Instrução Normativa Interministerial nº 12/2011 (Estabelece normas gerais à pesca e fixa o período de defeso na bacia do rio Araguaia de 1º de novembro a 28 de fevereiro para todas as categorias de pesca);
- Considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora (Art. 36 da Lei Federal nº 9.605/98).

TRANSPORTAR/COMERCIALIZAR ESPÉCIMES PROVENIENTES DA COLETA E PESCA PROIBIDOS

DESCRIÇÃO:

Transportar_____ kg de pescado proveniente da coleta, apanha e pesca proibida.

Ou

Comercializar_____ kg de pescado proveniente da coleta, apanha e pesca proibida.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 34; III da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 35; III do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 700,00 a R\$ 100.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por produto da pescaria

- **Art. 5º; § único** – Instrução Normativa Interministerial nº 13/2011 (Estabelece normas gerais à pesca e fixa o período de defeso na bacia dos rios Gurupi e Tocantins de 1º de novembro a 28 de fevereiro para todas as categorias de pesca);
- **Art. 5º; § único** – Instrução Normativa Interministerial nº 12/2011 (Estabelece normas gerais à pesca e fixa o período de defeso na bacia do rio Araguaia de 1º de novembro a 28 de fevereiro para todas as categorias de pesca);
- Considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora (Art. 36 da Lei Federal nº 9.605/98).

PESCAR ESPÉCIES QUE DEVEM SER PRESERVADAS OU COM TAMANHOS INFERIORES AO PERMITIDO

DESCRIÇÃO:

Pescar_____ kg de espécies que devem ser preservadas ou com tamanhos inferiores ao permitido (descrever a espécie).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 34; inciso I – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 35; inciso I do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 700,00 a R\$ 100.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por produto da pescaria

PESCAR QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS OU MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS

DESCRIÇÃO:

Pescar quantidades superiores às permitidas (descrever a quantidade e a espécie) ou mediante a utilização de aparelhos, técnicas e métodos não permitidos.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 34; inciso II da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 35; inciso II do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 700,00 a R\$ 100.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por produto da pescaria

EXERCER PESCA SEM PRÉVIO CADASTRO, LICENÇA OU REGISTRO

DESCRIÇÃO:

Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão ambiental, ou em desacordo com o obtido.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 37 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 300,00 a R\$ 10.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por produto da pescaria

EXPOSIÇÃO DE PASSERIFORMES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

EXEMPLO:

Utilizar espécime da silvestre brasileira (descrever a espécie), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou desacordo com a licença obtida.

Exemplo:

01 (um).....

05 (cinco).....

03 (três).....

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 29; §1º - III da Lei Fed. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 24; inciso I ou II e §3º, inciso III do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 não constantes na CITES (Art. 24; inc. I - Decreto Federal 6.514/08)

R\$ 5.000,00 constantes na CITES (Art. 24; inc. II - Decreto Federal 6.514/08)

OBSERVAÇÃO

Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS.

De acordo com o **Art. 29; § 4º da Lei Federal nº 9.605/98** A a pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;

II - em período proibido à caça;

III - durante a noite;

IV - com abuso de licença;

Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos)

Art. 7º - É proibida, sob pena de cassação da autorização do interessado e sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais, a venda, a exposição à venda, a exportação ou qualquer transmissão a terceiros com fins econômicos de passeriformes, ovos e anilhas por parte do criador amador, assim como qualquer uso econômico dos indivíduos ou anilhas de seu plantel.

§1º - É proibida a manutenção de pássaros em estabelecimentos comerciais;

§2º - É proibida a manutenção de pássaros em condições que os sujeitem a ambiente insalubre, danos físicos, maus-tratos ou a situações de elevado estresse.

§3º – É permitida a manutenção de passeriformes devidamente registrados em áreas públicas como praças e locais arborizados, desde que não caracterize exposição à venda ou torneio;

§ 4º - Nos casos previstos no parágrafo anterior as aves deverão ser mantidas em gaiolas visivelmente identificadas com o código da anilha da ave e o número de cadastro do criador no IBAMA, sendo acompanhadas pelo criador munido de documento de identidade e da respectiva Relação de Passeriformes.

TRANSPORTE DE ANIMAIS SEM LICENÇA OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

EXEMPLOS:

Transportar espécime da fauna silvestre brasileira (descrever a espécie), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença obtida.

ou

Transportar espécimes da fauna silvestre brasileira, sem a devida permissão ou em desacordo com a licença obtida.

01 (um).....

05 (cinco).....

03 (três).....

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 29; §1º -inciso III ou §4º, IV (com abuso de licença) – Lei Fed. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 24; inc. I ou §3º, III– Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 não constantes na CITES (Art. 24; inc. I - Decreto Federal 6.514/08)

R\$ 5.000,00 constantes na CITES (Art. 24; inc. II - Decreto Federal 6.514/08)

OBSERVAÇÃO:

- Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS;

Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos)

Art. 43 - Em casos de permanência da ave por mais de 24 (vinte e quatro) horas fora do endereço do plantel, o criador deverá portar, além dos documentos relacionados no artigo 35, a Autorização de Transporte, conforme Anexo V, emitida via SisPass.

§ 2º O Criador deverá manter cópia da Autorização de Transporte no endereço do criatório e portar o original junto à ave transportada.

Lei Federal 5.197/67 (lei de proteção à fauna)

Art. 19. O transporte interestadual e para o Exterior, de animais silvestres, lepidópteros, e outros insetos e seus produtos depende de guia de trânsito, fornecida pela autoridade competente.

PERMANÊNCIA DE PÁSSARO FORA DO ENDEREÇO DO PLANTEL (MEIO RURAL)

Descrição:

Utilizar espécime da fauna silvestre brasileira (descrever a espécie), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença obtida (permanência de pássaro fora do endereço do plantel).

ou

Utilizar espécimes da fauna silvestre brasileira, sem a devida permissão ou em desacordo com a licença obtida (permanência de pássaro fora do endereço do plantel).

01 (um).....

05 (cinco).....

03 (três).....

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 29; §1º - III ou §4º, IV (com abuso de licença) – Lei Fed. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 24; inc. I ou §3º, III– Decreto Federal 6.514/08

Art. 43; §4º – Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos)

MULTA:

R\$ 500,00 não constantes na CITES (Art. 24; inc. I - Decreto Federal 6.514/08)

OBSERVAÇÃO: Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS;

**Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação Amadora e Comercial
de Passeriformes Nativos)**

Art. 43 - Em casos de permanência da ave por mais de 24 (vinte e quatro) horas fora do endereço do plantel, o criador deverá portar, além dos documentos relacionados no artigo 35, a Autorização de Transporte, conforme Anexo V, emitida via SisPass.

§ 4º A permanência da ave fora do endereço do plantel fica limitada a 90 (noventa) dias por período de licença.

SOLTURA DE AVES NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO CRIADOR

DESCRIÇÃO:

Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental (soltura de aves no momento da fiscalização por parte do criador).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 69; caput – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 77; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 a 100.000,00

OBSERVAÇÃO:

- Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS;

Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação De Passeriformes)

Art. 55 - As ações de vistoria ou de fiscalização poderão ocorrer a qualquer tempo, sem notificação prévia, objetivando-se constatar a observância à legislação vigente, obrigando-se o criador a não opor obstáculos, ressalvados os horários previstos em Lei.

§ 2º O Criador Amador de Passeriformes dificulte ou impeça a ação de vistoria ou fiscalização prevista no caput deste artigo incorre em infração nos termos do Artigo 77 do Decreto n. 6.514/2008.

**DEIXAR DE MANTER REGISTRO DE ACERVO FAUNÍSTICO E MOVIMENTAÇÃO DE
PLANTEL ATUALIZADOS EM SISTEMAS DE CONTROLE DE FAUNA OU FORNECE
DADOS INCONSISTENTES OU FRAUDADOS**

DESCRIÇÃO:

Deixar de manter registro de acervo faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou mantê-lo de forma irregular.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 31; § único – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 a 5.000,00

OBSERVAÇÃO:

- Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS;

Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação De Passeriformes)

Art. 33 - Os Criadores Amadores e Comerciais de Passeriformes deverão atualizar os seus dados e do seu plantel por meio do SisPass, que tem por objetivo a gestão das informações referentes às atividades de manutenção e criação de passeriformes.

§ 5º A atualização dos dados do plantel no SisPass deve ser feita no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a alteração ocorrida, salvo disposição específica em outros artigos desta norma.

PRATICAR ATO DE ABUSO/MAUS TRATOS EM ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS, DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS

DESCRIÇÃO:

Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestre, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos (ex: mediante a exposição a duelos esportivos/condições insalubres/estresse).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (em caso de apreensão) c/c Art. 29; caput– Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 a R\$ 3.000,00/indivíduo

Instrução Normativa nº 10, de 20/09/2011 (Criação de Passeriformes)

Art. 7º - É proibida, sob pena de cassação da autorização do interessado e sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais, a venda, a exposição à venda, a exportação ou qualquer transmissão a terceiros com fins econômicos de passeriformes, ovos e anilhas por parte do criador amador, assim como qualquer uso econômico dos indivíduos ou anilhas de seu plantel.

§2º - É proibida a manutenção de pássaros em condições que os sujeitem a ambiente insalubre, danos físicos, maus-tratos ou a situações de elevado estresse.

EXTRAÇÃO MINERAL

EXECUTAR EXTRAÇÃO MINERAL SEM LICENÇA

DESCRIÇÃO:

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 55 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (embargo) c/c Art. 63 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.500,00 a R\$ 3.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas a realização de quaisquer atividades na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

DEIXAR DE RECUPERAR ÁREA PESQUISADA OU EXPLORADA

DESCRIÇÃO:

Deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos do licenciamento, autorização ou permissão, concessão ou determinação do órgão ambiental competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 55; § único da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (embargo) c/c Art. 63; § único do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.500,00 a R\$ 3.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas a realização de quaisquer atividades na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

EXTRAÇÃO MINERAL EM APP

DESCRIÇÃO:

Extraír de florestas de domínio público ou de áreas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, saibro, cal, ou qualquer espécie de minerais.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (embargo) c/c Art. 45 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 a R\$ 50.000,00 por hectare ou fração

TERMO DE EMBARGO

Ficam embargadas a realização de quaisquer atividades na área autuada de _____ hectares, conforme localização constante na carta imagem em anexo, até posterior deliberação ou decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

EMPREENHIMENTOS
OBRAS OU SERVIÇOS SEM
LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO

EMPREENDIMENTO SEM LICENÇA

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Exemplos:

- Operar ou fazer empreendimento potencialmente poluidor (_____) em desacordo com a licença obtida.
- Executar obras, construir tanques, barramento para o represamento de água, com movimentação de solo e subsolo, sem licença do órgão ambiental competente.
- Executar obras, promovendo a movimentação de solo e subsolo, para abertura de estradas sem licença do órgão ambiental competente.
- Promover o lançamento de água proveniente da lavagem de produtos minerais, diretamente no curso hídrico, em desacordo com as normas instituídas no PCA, Licença Ambiental nº xxx ou RIA nº xxx.
- Promover o assoreamento de curso hídrico, pelo carreamento de materiais particulados proveniente da extração mineral (areia) em desacordo com a Licença de Operação nº xxx.
- Executar estrutura de barramento e promover intervenção em área considerada de permanente - APP, por meio da construção/edificação de estruturas de concreto às margens do corpo hídrico denominado _____.
- Instalar empreendimento potencialmente poluidor (barramento), sem licença ou autorização do órgão competente.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 60 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e VII (em caso de embargo) c/c Art. 66 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 a R\$ 10.000.000,00

- Art. 2º, § 1º - Resolução CONAMA nº 237/97 (atividades sujeitas ao licenciamento ambiental);

- Art. 5º, - Resolução COEMA – TO 007/05 (a localização, construção, instalação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais estão sujeitas ao licenciamento ambiental);

- Art. 26 da Resolução COEMA – TO 007/05. (A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos, atividades ou obras utilizadoras de recursos ambientais no Estado do Tocantins, consideradas efetivas e/ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras, bem como aqueles capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis).

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU PERIGOSAS

COMÉRCIO, TRANSPORTE, DEPÓSITO DE PRODUTOS OU SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

DESCRIÇÃO:

Produzir, processar, embalar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Exemplos:

- Utilizar agrotóxicos em desacordo com o receituário agrônomo, contrariando o disposto no Art. 84, VII do Decreto Federal nº 4.074/2002.

- Aplicar substâncias tóxicas, agrotóxicos, provocando a contaminação por deriva em áreas circunvizinhas, em desacordo com as recomendações técnicas previstas, provocando dano à saúde humana e ao meio ambiente conforme Art. 85, I do Decreto Federal nº 4.074/2002.

- Execução de capina química em área urbana e/ou suburbana, sem licença ambiental, em desacordo com as especificações técnicas do produto.

- Descartar embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em local não autorizado, podendo ocasionar danos ao meio ambiente, em desobediência ao Art. 84, III do desacordo com o Decreto Federal nº 4.074/2002.

- Abandonar produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo as exigências estabelecidas na legislação vigente (Decreto Federal nº 4.074/2002).

- Armazenar agrotóxicos em condições de risco ao meio ambiente e à saúde humana, em desacordo ao Art. 62 do Decreto Federal nº 4.074/2002.

- Não dispor de instalações adequadas e licenciadas ambientalmente, para recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas pelos usuários, contrariando os Artigos 54 e/ou 56 do Decreto Federal nº 4.074/2002.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 56 da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (em caso de apreensão) c/c Art. 64 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 500,00 a R\$ 2.000.000,00 (usar como referência a tabela 7 e 8 em anexo)

OBSERVAÇÃO

Art. 81; caput – Resolução COEMA-TO 007/2005 (O transporte de produtos e resíduos tóxicos e inflamáveis no território do Estado do Tocantins, por vias rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias está sujeito ao SICAM, por meio da emissão de Autorização Ambiental.

**DO ORDENAMENTO
URBANO E PATRIMÔNIO
CULTURAL, DENTRE
OUTROS**

DISSEMINAR PRAGA OU DOENÇA

DESCRIÇÃO:

Disseminar praga, doença ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 61; inc. II – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 67; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 a R\$ 5.000.000,00

INTRODUZIR ESPÉCIE EXÓTICA NO PAÍS SEM PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL

DESCRIÇÃO:

Introduzir animal silvestre, nativo ou exótico, no país ou fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível (descrever a espécie).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 25; item I ou II – Decreto Federal 6.514/08

Art. 4º, caput – Lei Federal nº 5.197/67

MULTA:

R\$ 2.000,00 com acréscimo de:

R\$ 200,00 por indivíduo de espécie não constantes na CITES

R\$ 5.000,00 por indivíduo de espécie não constantes na CITES

OBSERVAÇÃO:

- Fazer o termo de apreensão de acordo com o item IV do Art. 3º do Decreto e embargo no Sistema SISPASS;

CITES – Lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção

INTRODUZIR ORGANISMO AQUÁTICO EM ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

DESCRIÇÃO:

Introduzir animal silvestre, nativo ou exótico, em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida (descrever a espécie).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II e IV (apreensão) c/c Art. 38; §1º – Decreto Federal 6.514/08

Art. 4º, caput – Lei Federal nº 5.197/67

MULTA:

R\$ 3.000,00 a R\$ 50.000,00 com acréscimo de R\$ 20,00 por quilo ou fração por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação

PICHAR, GRAFITAR, MANCHAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO URBANO

DESCRIÇÃO:

Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monumento urbano.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 72; II – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 75; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 1.000,00 ou R\$ 50.000,00

OBSERVAÇÃO:

- Art. 75; § único – Decreto federal 6.514/08 (Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em dobro).

POLUIÇÃO

PROVOCAR O PERECIMENTO DA FAUNA AQUÁTICA

DESCRIÇÃO:

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.

Exemplo:

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais em desacordo com as exigências legais, a mortandade de espécimes da fauna aquática existente no corpo hídrico denominado _____, conforme descrito no parecer técnico de monitoramento nº xxxxx.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 33; caput – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II (multa simples) ou III (multa diária) c/c Art. 62; inciso VIII do Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 5.000,00 a R\$ 50.000.0000,00

OBSERVAÇÃO:

Conforme Art. 62; § único do Decreto Federal 6.514/08 – as multas de que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas após laudo de constatação.

POLUIÇÃO

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora

Exemplos:

- Emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos no meio ambiente, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

- Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, conforme parecer técnico de monitoramento nº xxxxx.

- Causar poluição através do vazamento ou derramamento, de petróleo ou seus derivados ou outros nocivos ao meio aquático, proveniente de transporte terrestre.

- Causar poluição através decorrente de acidente com transporte de produtos perigosos, provocando o lançamento de resíduos líquidos ou sólidos, direta ou indiretamente nos corpos hídricos.

- Causar poluição por meio do lançamento de chorume, sem tratamento, de lixões ou de aterros controlados, direta ou indiretamente em corpos hídricos, que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição da biodiversidade.

Promover a deposição inadequada de resíduos sólidos, rejeitos e/ou materiais estéreis às margens _____(corpos hídricos, rodoviais).

- Emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos no meio ambiente, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

- Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, conforme descrito no parecer técnico de monitoramento nº xxxxx.

- Causar poluição atmosférica que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo, conforme Laudo de Constatação nº xxxx.

- Lançar poluentes e/ou emissões atmosféricos em desacordo com os padrões ou níveis estabelecidos em leis ou regulamentos (Resolução CONAMA nº 382/2006).

- Lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora diretamente nos corpos receptores sem o devido tratamento, conforme estabelecido no Art. 3º da Resolução CONAMA nº 430/2011.

- Produzir som ou ruído de mais de 10 (dez) dB, acima do ruído de fundo existente no local, sem tráfego, em desacordo com os níveis estabelecidos na Resolução CONAMA nº 001/1990.

- Deixar de adotar as precauções necessárias para evitar que pessoas e animais domésticos tenha acesso à aterros sanitários/lixões a céu aberto/aterros controlados, com prejuízos à saúde humana.

- Promover a coleta, transporte, disposição/destinação final de resíduos hospitalares sem o licenciamento ambiental.

- Descarte inadequado de petróleo e seus derivados.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 54; § 2º inciso ____ da Lei Federal nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II (multa simples) c/c Art. 61 do Decreto Federal 6.514/08

MULTA: R\$ 5.000,00 a R\$ 50.000.0000,00 (usar como referência a tabela 7 e 8 em anexo)

OBSERVAÇÃO:

Conforme Art. 61 e 62; § único do Decreto Federal 6.514/08 – as multas de que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas após laudo de constatação.

CRIMES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

PENETRAR EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, quando esta for exigível.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 40; §1º – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 92; caput– Decreto Federal 6.514/08 (multa em dobro)

MULTA:

R\$ 1.000,00 a R\$ 10.000,00

OBSERVAÇÃO:

Excetuam-se as áreas de proteção ambiental (APA) e reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).

Art. 93; caput do Decreto Federal 6.514/2008

Quando as infrações forem cometidas ou afetarem Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro.

CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Causar dano direto ou indireto em unidade de conservação (pichação de pedras/coleta de plantas/corte de árvores/soltura de animais sem autorização) conduzir veículo em desacordo com o plano de manejo).

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 40; §1º – Lei Federal nº 9.605/98

Art. 91; caput– Decreto Federal 6.514/08 (multa em dobro)

MULTA:

R\$ 200,00 a R\$ 100.000,00

OBSERVAÇÃO:

Excetuam-se as áreas de proteção ambiental (APA) e reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).

Art. 93; caput – quando as infrações forem cometidas ou afetarem Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro.

INTRODUZIR ESPÉCIES EXÓTICAS (DA FLORA OU FAUNA) OU ANIMAIS DOMÉSTICOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

DESCRIÇÃO:

Introduzir espécie exótica ou animais domésticas em Unidades de Conservação, contrariando o plano de manejo e o regulamento da unidade de conservação.

ENQUADRAMENTO:

Art. 70; § 1º c/c Art. 72; II – Lei Federal. nº 9.605/98

Art. 3º; inc. II c/c Art. 84; caput – Decreto Federal 6.514/08

MULTA:

R\$ 2.000,00 a R\$ 100.000,00

Art. 93; caput – quando as infrações forem cometidas ou afetarem Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro.